13.06 பண்டகக் காப்பு ஆவணங்கள்

கீழ்க்கண்ட ஆவணங்கள் பண்டகக் காப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அ) பண்டக சான்றாணை

இவ்வகை ஆவணங்கள் பண்டகக் காப்பக காப்பாளரால் பொருட்களின் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது பொருளின் உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணம். இவ்வகை ஆவணத்தை மேலெழுதுவதன் மூலம் எளிமையாக மற்றவருக்கு உரிமை மாற்றம் செய்யலாம். எல்லா பொருட்களையும் உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கு பண்டக சான்றாணை போதுமானது. ஆனால், ஒரு பகுதி பொருட்களை மட்டும் உரிமை மாற்றம் செய்ய வழங்கல் ஆணை (Delivery Order) தேவைப்படுகின்றது. வழங்கல் ஆணையுடன் பண்டக சான்றாணை இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

ஆ) பண்டகக் காப்பாளர் இரசீது

பண்டகக் காப்பாளரால் பொருட்களை பெற்றுக் கொண்டதற்கு ஆதாரமாக வழங்கப்படும் ஆவணமே பண்டகக் காப்பாளர் இரசீது ஆகும். இவ்வகை இரசீது பண்டகக் காப்பகத்தில் பொருட்களை நிபந்தனை அடிப்படையில் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்காக பொருளின் உரிமையாளருக்கும் பண்டகக் காப்பாளருக்கும் இடையே ஏற்படும் உடன்பாட்டைக் குறிக்கிறது. இது உரிமை மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் ஆவணம் அல்ல. மேலும் இவ்வாவணம் மாற்றத்தக்கதல்ல.

இ) துறைமுகச் சான்றாணை

கப்பலில் சரக்குகளை ஏற்றுவதற்கு துறைமுகத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துக்கு பெயரே 'துறைமுகத்தளம்' (Dock) ஆகும். துறைமுகச் சான்றாணை துறைமுக அதிகாரிகளால் பொருட்களை துறைமுகத் தளத்தில் பெற்றுக் கொண்டதற்கு ஆதாரமாக வழங்கப்படுகிறது. துறைமுக அதிகாரிகளால் தங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட பொருள்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அத்தாட்சியே இவ்வாவணமாகும். சரக்கை பெரும் உரிமையை மூன்றாவது நபருக்கு மாற்றிக் கொடுக்கலாம்.

ஈ) துறைமுக இரசீது

துறைமுக அதிகாரிகள் சரக்குகளை பெற்றுக் கொண்டதற்கான அத்தாட்சியாக இவ்வாவணம் சரக்கின் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது உரிமை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆவணமல்ல. ஆகவே, பொருட்களை பெறும் உரிமையை மற்றவருக்கு மாற்றம் செய்ய இயலாது.

உ) வழங்கல் ஆணை

பண்டங்களில் உரிமையாளர் வழங்கல் ஆணையில் குறிப்பிட்டுள்ள நபருக்கோ அல்லது வழங்கல் ஆணையை கொணர்பவருக்கோ குறிப்பிட்ட சரக்குகளை வழங்குமாறு பண்டகக் காப்பகங்கள் காப்பாளருக்கு பிறப்பிக்கப்படும் ஆணையே வழங்கல் ஆணையாகும். பண்டகக் காப்பாளர் வழங்கல் ஆணையில் குறிப்பிட்ட சரக்குகளை வழங்குகிறார். இந்த ஆவணத்தின் மூலமாக உரிமை மாற்றம் நிகழ்கிறது.

13.07 இந்தியாவில் பண்டகக் காப்பு

இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு என்றாலும், 1950 ஆண்டு வரை பண்டகக் காப்பகத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணரவில்லை. விவசாயம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 16 சதவிகிதமும் மற்றும் இந்திய மக்களில் சுமார் 52 சதவிகிதம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. சரியான பண்டகக் காப்பகம் இல்லாததால்

பண்டக சான்றாணை மற்றும் பண்டகக் காப்பாளர் இரசீதிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

பண்டக சான்றாணை	பண்டகக் காப்பாளர் இரசீது
1. உரிமை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆவணம்.	உரிமை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆவணமல்ல.
2. சரக்கைப் பெற்றுக் கொண்டதற்கான ஒரு அத்தாட்சி மட்டுமல்லாது சரக்கைப் பெறுவதற்கான அதிகாரத்தைத் தரும் ஒரு ஆவணமாகும்.	சரக்கைப் பெற்றுக் கொண்டதற்கான ஒரு அத்தாட்சி ஆகும்.
3 மற்றவருக்கு இதை மாற்ற இயலும்.	இதை மாற்றித்தர இயலாது.
4. இதைப் பிணையமாக வைக்க முடியும்.	இதைப் பிணையமாக வைக்க முடியாது.
5. பண்டகச் சான்றாணையை மேலெழுதிக் கொடுப்பதன் மூலம் பொருட்களைப் பண்டகக் காப்பகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.	இந்த இரசீதையும் பொருட்களின் உரிமையாளார் கடிதத்தையும் இணைத்தால் மட்டுமே பொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 120 12/16/2022 7:24:34 PM